

HADASSA

SISTEMA DE GARANTIA E PÓS-VENDA

Política • Termo • Manual • Matriz • Procedimento • Formulários • Laudo • Conclusão • Histórico

DOCUMENTO-MESTRE — MINUTA OPERACIONAL

Versão: 1.0 | Data: ____/____/____ | Revisão: ____

IMPORTANTE: esta é uma minuta operacional estruturada com base no Código de Defesa do Consumidor e fontes oficiais. Antes de publicação como documento jurídico definitivo da Hadassa, deve ser revisada e validada pelo jurídico da empresa, especialmente quanto aos prazos, produtos, componentes, capacidade de carga, normas técnicas e regras comerciais.

CONTROLE DO DOCUMENTO

Campo	Preenchimento
Empresa	HADASSA — [RAZÃO SOCIAL]
CNPJ	[CNPJ]
Endereço	[ENDEREÇO COMPLETO]
Canal de atendimento	[E-MAIL / TELEFONE / WHATSAPP]
Responsável pelo documento	[NOME / CARGO]
Versão	1.0
Data de emissão	___/___/___
Periodicidade de revisão	Anual ou sempre que houver alteração legal, técnica ou comercial
Aprovação jurídica	[NOME / ESCRITÓRIO / DATA]

Regra de controle: somente a versão aprovada e vigente deve ser disponibilizada ao cliente e utilizada pela equipe. Versões anteriores devem ser arquivadas para rastreabilidade.

PRINCÍPIOS JURÍDICOS E OPERACIONAIS

A Hadassa deve tratar a garantia como um sistema de qualidade e atendimento, e não apenas como uma cláusula de exclusão. A documentação deve distinguir garantia legal, garantia contratual, vício de produto, dano decorrente de uso inadequado, desgaste natural, avaria de transporte e situações de segurança.

- O Código de Defesa do Consumidor assegura informação adequada e clara ao consumidor e proteção da vida, saúde e segurança.
- Para produtos duráveis, o art. 26, II, prevê 90 dias para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação; em vício oculto, a contagem do prazo decadencial começa quando o defeito fica evidenciado.
- A garantia contratual é complementar à garantia legal e deve ser formalizada por termo escrito, nos termos do art. 50.
- Cláusulas devem ser claras e não podem afastar direitos legais do consumidor. O documento deve ser interpretado em conjunto com o CDC.
- Quando houver vício de qualidade, o procedimento interno deve controlar a data da reclamação e o prazo legal aplicável para saneamento, sem transformar a política interna em renúncia a direitos.

Fontes de referência consultadas: Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990; Ministério da Justiça/Secretaria Nacional do Consumidor; Procon-SP. A legislação deve ser conferida na versão vigente na data de aprovação deste documento.

01 — POLÍTICA DE GARANTIA HADASSA

1.1 Objetivo

Estabelecer regras padronizadas para recebimento, análise, tratamento e encerramento de solicitações relacionadas à garantia dos produtos comercializados pela Hadassa, assegurando atendimento consistente, rastreabilidade, segurança e conformidade com a legislação de defesa do consumidor.

1.2 Abrangência

Aplica-se aos produtos, componentes e acessórios comercializados pela Hadassa, conforme a matriz de cobertura vigente para cada linha/modelo.

1.3 Garantia legal

A garantia legal é aquela decorrente diretamente da legislação e independe de termo expresso. Para produtos duráveis, o prazo para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, contados da entrega efetiva do produto; para vícios ocultos, o prazo decadencial tem início quando o defeito fica evidenciado, conforme art. 26 do CDC.

1.4 Garantia contratual Hadassa

A Hadassa poderá oferecer garantia contratual adicional, por produto ou componente, mediante termo escrito. O prazo, a extensão, as condições e o procedimento devem ser definidos na Matriz de Cobertura e no Termo de Garantia aplicável.

ATENÇÃO: os prazos de 3, 6 ou 12 meses atualmente praticados pela empresa não devem ser tratados como substitutos da garantia legal. A versão final deste documento deverá indicar, produto a produto, qual é a garantia contratual efetivamente oferecida.

1.5 Cobertura

- Vícios de fabricação ou montagem comprovados por análise técnica.
- Falhas de componentes que estejam abrangidos pela garantia contratual do produto.
- Divergências de especificação, quando comprovadamente atribuíveis ao fornecimento da Hadassa.
- Outras situações expressamente previstas no Termo de Garantia e na Matriz de Cobertura.

1.6 Situações que podem não estar abrangidas pela garantia contratual

- Danos decorrentes de uso em desacordo com a finalidade, capacidade, instruções ou limitações informadas.
- Danos por impacto, queda, acidente, transporte realizado por terceiros não contratados pela Hadassa ou outras causas externas, quando comprovadas.
- Cortes, rasgos, perfurações, abrasão, queimaduras ou danos causados por objetos, animais, agentes químicos ou condições ambientais inadequadas.
- Alterações, adaptações, desmontagens, reparos ou substituição de componentes por terceiros, quando houver relação causal com o problema apresentado.
- Desgaste natural decorrente do uso, quando não caracterizar vício do produto.
- Uso profissional, comercial ou condições especiais, quando o produto não tiver sido especificado para tal finalidade ou quando houver extrapolação das condições declaradas.

As hipóteses acima não autorizam negativa automática. Quando houver reclamação, a Hadassa deve analisar o caso e registrar evidências e justificativa técnica, especialmente quando a decisão depender de mau uso, alteração, sobrecarga ou causa externa.

1.7 Regra de segurança

Qualquer ocorrência que possa envolver quebra estrutural, queda, tombamento, desprendimento de componente ou outro risco à integridade física deve ser tratada prioritariamente como ocorrência de segurança. A equipe deve orientar o consumidor a interromper o uso até avaliação, quando tecnicamente recomendável.

1.8 Princípio de rastreabilidade

Toda ocorrência de garantia deve possuir número de protocolo e, sempre que possível, estar vinculada a NF/pedido, produto, modelo, lote, data de entrega, evidências e decisão final.

02 — TERMO DE GARANTIA HADASSA

MODELO PARA ENTREGA AO CLIENTE

2.1 Identificação

Campo	Dados
Cliente	_____
CPF/CNPJ	_____
NF/Pedido	_____
Produto/Modelo	_____
Código	_____
Lote/Série (se aplicável)	_____
Data da compra	___/___/___
Data da entrega	___/___/___

2.2 Garantia

A Hadassa oferece garantia contratual conforme as condições abaixo, sem prejuízo dos direitos decorrentes da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Produto/Componente	Prazo contratual	Início da contagem	Observações
Estrutura	[__ meses]	[definir]	[condições]
Mecanismo	[__ meses]	[definir]	[condições]
Pistão	[__ meses]	[definir]	[condições]
Rodízios	[__ meses]	[definir]	[condições]
Espuma	[__ meses]	[definir]	[condições]
Revestimento	[__ meses]	[definir]	[condições]
Costura	[__ meses]	[definir]	[condições]

A tabela acima é um modelo e deve ser ajustada pela Hadassa antes da emissão ao cliente.

2.3 O que a garantia contratual cobre

A garantia contratual cobre, dentro do prazo e das condições estabelecidas, vícios de fabricação e/ou falhas de componentes expressamente abrangidos, mediante análise técnica.

2.4 O que a garantia contratual não cobre

Não estão abrangidos, quando comprovadamente relacionados à causa do problema: mau uso; acidentes; impactos; sobrecarga; uso fora da finalidade; alterações ou reparos não autorizados; danos por agentes químicos ou ambientais incompatíveis; cortes, rasgos, queimaduras e perfurações; desgaste natural; falta de conservação ou manutenção indicada; e outras causas externas devidamente identificadas.

2.5 Como solicitar

A solicitação deverá ser feita pelos canais oficiais da Hadassa, informando o produto, documento de compra, descrição do problema e, quando solicitado, fotos e/ou vídeos.

2.6 Local e procedimento

O atendimento ocorrerá conforme orientação da Hadassa. O produto poderá ser submetido a avaliação visual, funcional, dimensional ou estrutural. Quando necessário, poderá ser solicitado envio do produto ou de componente para análise.

2.7 Observação jurídica

Este termo não limita nem exclui direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. A garantia contratual é complementar à garantia legal.

2.8 Recebimento

Declaro ter recebido este Termo de Garantia e as orientações de uso e conservação aplicáveis ao produto.

Nome	Assinatura	Data
_____	_____	__/__/____

03 — MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

MODELO GERAL — COMPLEMENTAR COM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PRODUTO

3.1 Uso previsto

Produto: _____

Modelo: _____

Uso previsto: _____

Capacidade máxima de carga: _____

Ambiente recomendado: _____

3.2 Recomendações gerais

- Utilizar o produto exclusivamente para a finalidade para a qual foi projetado.
- Respeitar a capacidade de carga indicada para o modelo.
- Não subir, ficar em pé ou utilizar partes do produto como apoio para finalidades não previstas.
- Evitar impactos, quedas, arraste inadequado e movimentos bruscos.
- Não realizar soldas, furos, cortes, adaptações ou alterações estruturais sem autorização formal da Hadassa.
- Não substituir componentes por peças incompatíveis ou de procedência desconhecida.
- Realizar limpeza e conservação conforme o material e o acabamento do produto.
- Evitar produtos químicos, solventes ou abrasivos não recomendados.
- Manter o produto em ambiente compatível com os materiais utilizados.
- Ao identificar quebra, instabilidade, ruído anormal ou desprendimento de componente estrutural, interromper o uso e solicitar avaliação.

3.3 Conservação de revestimentos

- Limpar com métodos compatíveis com o material do revestimento.
- Evitar objetos cortantes, superfícies abrasivas, fontes de calor e contato com produtos químicos.
- Não utilizar produtos de limpeza sem verificar sua compatibilidade com o revestimento.

3.4 Segurança

O usuário deve observar todas as advertências específicas do produto. Quando houver risco de queda, ruptura ou desprendimento, o uso deve ser interrompido até avaliação.

3.5 Manutenção

A periodicidade e os procedimentos de manutenção devem ser definidos por produto/componente na ficha técnica correspondente.

04 — MATRIZ DE COBERTURA DE GARANTIA

Documento interno. Deve ser aprovado pela área técnica/qualidade e revisado juridicamente antes de publicação.

Família/Produto	Componente	Falha/Ocorrência	Cobertura	Prazo	Causa de exclusão / observação	Evidência / teste
Cadeira	Estrutura	Solda rompida / falha estrutural	SIM — se vício	[_] meses	Impacto, sobrecarga ou alteração: analisar causa	Fotos + inspeção
Cadeira	Estrutura	Quebra	ANALISAR	[_] meses	Verificar sobrecarga, impacto e uso	Fotos + laudo
Cadeira	Mecanismo	Falha funcional	SIM — se vício	[_] meses	Alteração ou instalação inadequada: analisar	Vídeo + teste
Cadeira	Pistão	Falha funcional	SIM — se vício	[_] meses	Dano externo/alteração: analisar	Vídeo + teste
Cadeira	Rodízios	Quebra/desgaste	ANALISAR	[_] meses	Impacto, piso/uso inadequado	Fotos + inspeção
Cadeira	Espuma	Deformação	ANALISAR	[_] meses	Uso, carga, ambiente e vida útil	Fotos + avaliação
Cadeira	Revestimento	Rasgo/corte	NÃO*	[_] meses	Se causado externamente	Fotos
Cadeira	Costura	Falha de costura	SIM — se vício	[_] meses	Dano externo: analisar	Fotos

* “Não” significa regra contratual para a hipótese indicada, sem prejuízo da análise de eventual vício do produto e dos direitos legais do consumidor.

4.1 Classificação de ocorrências

Código	Classificação	Tratamento interno
A	Vício de fabricação	Garantia / correção
B	Vício de componente	Garantia / substituição ou reparo
C	Avaria de transporte	Acionar logística / transportador / procedimento comercial
D	Mau uso / causa externa	Análise técnica e justificativa
E	Desgaste natural	Orientação / orçamento, se aplicável
F	Manutenção/conservação inadequada	Análise de causa
G	Segurança	Interromper uso + prioridade técnica
H	Causa indeterminada	Análise complementar / decisão técnica

05 — PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO DE GARANTIA

5.1 Fluxo

1. Receber a reclamação e abrir protocolo.
2. Identificar cliente, produto, modelo, pedido/NF, lote/série e data de entrega.
3. Verificar se há Termo de Garantia e manual aplicáveis.
4. Solicitar descrição do problema e evidências (fotos/vídeos), quando úteis.
5. Registrar se há risco de segurança e orientar interrupção de uso quando necessário.
6. Realizar triagem inicial sem concluir “mau uso” apenas por descrição superficial.
7. Encaminhar para análise técnica quando necessário.
8. Registrar causa provável, evidências, testes e conclusão.
9. Definir solução aplicável e registrar prazo.
10. Executar reparo, substituição de componente/produto ou outra medida cabível.
11. Comunicar a conclusão ao cliente de forma clara.
12. Arquivar documentação e atualizar o Histórico de Garantias.

5.2 Prazos e controle

O protocolo deve registrar a data da reclamação. A equipe deve acompanhar os prazos legais aplicáveis ao caso e os prazos internos prometidos ao cliente. Nenhuma política interna deve ser utilizada para reduzir ou impedir direitos previstos em lei.

5.3 Negativa de garantia

Quando a garantia contratual não for aplicável, a negativa deverá indicar: (i) o problema relatado; (ii) os elementos observados; (iii) a causa técnica identificada ou provável; (iv) a relação entre a causa e a exclusão de cobertura; e (v) a orientação ao cliente. Evitar frases genéricas como “mau uso” sem evidência.

5.4 Casos de risco

Ocorrências envolvendo ruptura estrutural, queda, desprendimento, incêndio, lesão ou risco potencial devem ser escaladas imediatamente à Qualidade/Responsável Técnico e à direção.

06 — FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

PROTOCOLO Nº _____

6.1 Dados do cliente

Nome/Razão social: _____

CPF/CNPJ: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

6.2 Dados da compra

NF: _____

Pedido: _____

Data da compra: _____

Data da entrega: _____

Produto/Modelo: _____

Código: _____

Lote/Série: _____

6.3 Relato da ocorrência

6.4 Evidências recebidas

- ☐ Fotos
- ☐ Vídeos
- ☐ Nota fiscal/pedido
- ☐ Comprovante de entrega
- ☐ Produto recebido para análise
- ☐ Outros

6.5 Triagem

Pergunta	Resposta
Há risco à segurança?	☐ Sim ☐ Não
Produto está em uso?	☐ Sim ☐ Não
Problema impede o uso?	☐ Sim ☐ Não

Há sinais de impacto/queda?	☐ Sim ☐ Não ☐ Não identificado
Há alteração/reparo de terceiros?	☐ Sim ☐ Não ☐ Não identificado
Necessita análise física?	☐ Sim ☐ Não

6.6 Encaminhamento

Responsável: _____

Data: _____

Prazo interno: _____

Observações: _____

07 — LAUDO / ANÁLISE TÉCNICA DE GARANTIA

LAUDO Nº _____ | PROTOCOLO Nº _____

Campo	Dados
Cliente	_____
Produto/Modelo	_____
Código/Lote/Série	_____
NF/Pedido	_____
Data da entrega	__/__/__
Data da análise	__/__/__

7.1 Relato do cliente

7.2 Inspeção e testes

Item	Resultado / evidência
Inspeção visual	_____
Teste funcional	_____
Inspeção estrutural	_____
Inspeção dimensional	_____
Componentes	_____
Outros testes	_____

7.3 Classificação da causa

- ☐ Vício de fabricação
- ☐ Vício de componente
- ☐ Transporte
- ☐ Mau uso
- ☐ Sobrecarga
- ☐ Impacto/acidente
- ☐ Alteração por terceiro
- ☐ Desgaste natural
- ☐ Manutenção inadequada
- ☐ Causa externa
- ☐ Causa indeterminada

7.4 Evidências

7.5 Conclusão técnica

7.6 Decisão

Decisão	Marcar
Garantia aprovada — reparo	☐
Garantia aprovada — substituição de componente	☐
Garantia aprovada — substituição do produto	☐
Outra solução cabível	☐
Garantia contratual não aplicável — causa externa/mau uso/desgaste	☐
Necessária análise complementar	☐

7.7 Responsáveis

Função	Nome	Assinatura	Data
Analista técnico	_____	_____	__/__/____
Qualidade / responsável	_____	_____	__/__/____

08 — TERMO DE CONCLUSÃO DE GARANTIA

PROTOCOLO Nº _____

Campo	Dados
Cliente	_____
Produto/Modelo	_____
NF/Pedido	_____
Data da reclamação	__/__/__
Data da conclusão	__/__/__

8.1 Resultado

Resultado	Marcar
Reparo realizado	☐
Componente substituído	☐
Produto substituído	☐
Outra solução	☐
Orientação técnica ao cliente	☐
Garantia contratual não aplicável, conforme análise técnica	☐

8.2 Descrição da solução

8.3 Registro de entrega/aceite

O presente termo registra a conclusão do atendimento de garantia descrito no protocolo acima. O documento não implica renúncia a direitos legalmente assegurados ao consumidor.

Cliente/Responsável	Representante Hadassa	Data
_____	_____	__/__/__

09 — HISTÓRICO DE GARANTIAS

Planilha/registro interno. Recomenda-se migrar esta estrutura para Excel/Google Sheets/ERP.

Protocolo	Data	Cliente	Produto	Modelo	NF/Pedido	Problema	Classificação	Causa	Decisão	Custo	Responsável	Status
GAR-0001	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____	A/B/C/D/E/F/G/H	_____	_____	R\$ _____	_____	Aberto/Concluído
GAR-0002	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____	A/B/C/D/E/F/G/H	_____	_____	R\$ _____	_____	Aberto/Concluído
GAR-0003	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____	A/B/C/D/E/F/G/H	_____	_____	R\$ _____	_____	Aberto/Concluído

9.1 Indicadores recomendados

- Quantidade de solicitações por mês.
- Percentual de garantias aprovadas e negadas.
- Quantidade de ocorrências por modelo.
- Quantidade de ocorrências por componente.
- Principais causas de falha.
- Custo de garantia por produto/modelo.
- Tempo médio de atendimento.
- Reincidência do mesmo problema.
- Ocorrências de segurança.
- Índice de retorno após reparo.

ANEXO A — CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Definir razão social, CNPJ, endereço e canais oficiais.
- Listar todos os produtos e modelos.
- Identificar componentes críticos de cada produto.
- Definir capacidade de carga e uso previsto por modelo.
- Definir prazo de garantia contratual por produto/componente.
- Validar tecnicamente a matriz de cobertura.
- Criar manual de uso específico para cada família de produto.
- Definir responsável pela análise de garantia.
- Criar número de protocolo e padrão de arquivamento.
- Treinar comercial, SAC, qualidade, assistência e logística.
- Integrar garantia às fichas técnicas de produção.
- Criar controle de custos e reincidência.
- Submeter a versão final ao jurídico.
- Publicar somente a versão aprovada.

ANEXO B — REGRAS DE REDAÇÃO PARA A EQUIPE

Evitar	Preferir
“Garantia negada por mau uso.”	“Após análise técnica, foram identificados sinais de ____, incompatíveis com as condições de uso informadas no manual.”
“A garantia acabou.”	“O prazo da garantia contratual informado no termo é _____. Permanecem preservados os direitos legalmente aplicáveis.”
“Não cobrimos isso.”	“A hipótese identificada não está abrangida pela garantia contratual, conforme item ____, pelos seguintes motivos: _____”
“Você perdeu a garantia.”	“A intervenção identificada poderá afastar a cobertura contratual apenas na medida em que houver relação entre essa intervenção e o problema apresentado.”

ANEXO C — NOTAS PARA REVISÃO JURÍDICA

- Validar o enquadramento dos produtos como bens duráveis e a aplicação dos prazos legais.
- Validar como a empresa contará e comunicará os prazos de garantia contratual.
- Validar as exclusões e sua redação para evitar cláusulas abusivas.
- Validar responsabilidades em transporte, montagem e instalação.
- Validar regras específicas para vendas B2C e B2B, se a Hadassa operar nos dois formatos.
- Validar normas técnicas aplicáveis a cada família de cadeira/móvel.
- Validar tratamento de acidentes, lesões e ocorrências com potencial de risco à segurança.
- Validar política de guarda de fotos, vídeos, documentos e dados pessoais conforme LGPD.

REFERÊNCIAS LEGAIS E FONTES OFICIAIS

1. Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor, especialmente arts. 6º, 8º, 18, 24, 25, 26, 47 e 50.
2. Ministério da Justiça / Secretaria Nacional do Consumidor — Manual de Direito do Consumidor, seção sobre garantia legal e contratual.
3. Procon-SP — materiais educativos sobre garantia legal e contratual.
4. Consumidor.gov.br — texto consolidado do Código de Defesa do Consumidor.

Nota: legislação e orientações administrativas podem ser atualizadas. A versão definitiva deve ser conferida na data de aprovação e submetida ao jurídico da empresa.